

**עין משפט**
**גזר מצוה**

## לא:

**הוֹאִיִל** ואמר ר' יהודה לֹא־ב צריך אגד אי מייתי מינא אחרינא ואי מהייתא אגד לא אגיד ליה צדקה: **ת**ימא כ"ש לרבנן **ה**אי לַחֹדֶרֶה קאי והאי לַחֹדֶרֶה קאי. תימא כ"ש לרבנן דמשמע לעיל דלר' יהודה משום דלריך אגד אי אגיד ליה ממין אחר הוה ליה חמשת המינין אבל לרבנן דאין לריך אגד לא דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי והכי נמי אמרינן צדקיא צפ' אלו הן הנחנקין (סנהדרין דף פח:). גבי כל המוסיק גורע דאי סגינא לן לולב אין לריך אגד האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי וי"ל דהכא מיידי בשנותן אותו חוץ לאגד לר' יהודהי ואל"ת א"כ לא יחסצ מוספת האי מינא אחרינא דקמייתי כמו לרבנן דלעיל דאין לריך אגד וי"ל דלא דמי דכשיאגדו שלא צמינו אין לו ליחסצ כמוסיף משום דאין זה כדרך גדילתו ומיינים שגוללצ בעין בעין גדילתו כדלקמן (דף מה:). אבל לרבי יהודה דבעי אגד יש לו ליחסצ כמוסיף צאגודמודלצל אגוד' שלא כדרך גדילתו והכא אפילו לרבי יהודה קאמר (ו) דמייתי מינא אחרינא ונקט ליה כדרך גדילתו דלפילו חוץ לאגד חשיב כמוסיף וכ"ש לרבנן והא דקאמר בסנהדרין (דף פח:). למד' אין לריך אגד האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי היינו לענין דאין זה כל המוסיק גורע דלעולם ידי מזוה יאל אלא דעובר על צל מוסיק והשמת ניחא דת"ק דר' יהודה דקמי ד' מיינים שגוללצ אין מוסיק עליהן ומסתמא היינו רבנן צר פלוגמיייהו דלא צעו אגד ואפ"ה איכא צל מוסיק והיינו כגון דנקיט ליה דרך גדילתן:

חורבן בית ראשון,המבט מןהמזרח

### רבינו חננאל

בשאר מיני לולב בלבד, אבל באחרונ אפי' ר' יהודה מורי דבעינן הדר, והיבש פסול. אמר מר ארבעת מינין שכלולב, כשם שאין פוחתין מהן כך אין מוסיפין עליהן. פשיטא, מהו דתימא הואיל ואמרן [חכמים] לולב בין אגוד ובין שאינו אגוד (א' כשי, הלכך לא עריך אגד, האי יתירא דמוסיף על אלו הארבעה לחודיה קאי ולא מיפסיל ביה, קמ"ל דפסיל, אין מוסיפין עליהן ואין פוחתין מהן. לא מצא אתרוג לא יביא פריש ולא רמון ולא דבר אחר. פשיטא אתרוג בעינן, כדקימא לן דאתרוג הוא פרי עץ הדר שכת[וב]. איצטרך מהו דתימא לא מצא אתרוג ליייתי דבר אחר, כי היכי דלא לישתבח תורת אתרוג, קמ"ל דלא. מאי טעמא חיישינן דלמא אתי למיסרך ואע"ג דאיתיה לאתרוג מיייתי דבר אחר, אמרי האי כי האי זה פוטר זה פוטר ונפיק מניה חורבא, הילכך אסיר דבר אתרוג וזולתי אתרוג. אינו דר' יהודה בעי הדר באתרוג, והתניא בהדיא אתרוג יבש פסול, ור' יהודה מכשיר. תיובתא דרבא תיובתא. ואסיקנא האי דפסיל ר' יהודה בהירוק ככרות, ובקטן שהוא כגנו, לאו משום דבעי הדר, אלא משום דגמר פירא. והאי דבעי ר' יהודה באתרוג גדול כדי שיארוז שניהן, האתרוג והלולב בידו אחת. לאו משום דבעי הדר, אלא משום דאית ליה הא דרבא דאמר לולב בימין ואתרוג בשמאל, ומנין דשקיל לולב בשמאל ובעי לאתרויה לימין, ואם האתרוג גדול מהו שיעור דלמא בעידנא דמחליף

## לולב הגזול פרק שלישי סוכה

**צ**בני כרכין. שאין דרין על מקום פרדסין ואין דקלים מנזים שם: **א**י מיימי מינא אחרינא. ולא אגיד ליה צדקיה: **כ**יון דאמר רב<sup>(א)</sup> **א**תרוג צשמאל ונולצ בימין. משום דהכא חלת מזות ואתרוג חד מזוה ויימנין דמחלפין ליה שנותנין לו אתרוג בימין ונולצ צשמאל ולריך להפכן מיד ליד ולאחוז האתרוג והלולצ

צאחת מידיו עד שיחליף ואי הוה גדול יותר מדאי שמא יפול מידיו ויפסיל שיארע צו נקצ: **ש**נים צידו אחס גרסינן. צ' אתרוגים צידו אחת צצמקום הא' יאחז הלולצ כשיהפכן: **ה**דר צאילנו משנה לשנה. מהכא שמעינן דאתרוג אמר קרא שאין פרי אחר עושה כן: **נ**ולצ של ע"ז. ששימשו צו לע"ז לכצד לפניה קרקע אי נמי שעצומתה צלולצ להעצירו לפניה או לזרקא צו: **ל**א יעול. דמאיס לגצוה: **ו**אס נעול כשר. ואע"ג דאיסורי הנאה הוה דמלתא לאו ליהנות ניתנו כלומר אין קיום מזות הנאת הגוף אלא עצודת עבד לרצו: **צ**אשרה דמשא. אותם שהיו צשעת כיצוס א"י שהצריכן הכתוב צרפה כדכתיב (דברים יב) ואשריהם תשרפון צאש ונולצ לריך שיעור והאי כמאן דמיכתם שיעוריה כיון דלשרפה קאי: **נ**סדק. נסדקו ראשי העלין: **ד**פוף. ראשו כפוף כאגמונן דומות לאיש גבן והזקן צראשיהן שחין וכפופין למטה: **ק**וויץ

מעמא לאו משום דבעי הדר לא כיון <sup>(א)</sup> דאמר <sup>(ב)</sup> רבה לולב בימין ואתרוג בשמאל וימנין דמחלפי ליה ואתי לאפוכינהו ואתי לאיפסולי ואלא לרבי יהודה לא כתיב הדר ההוא <sup>(א)</sup> הדר באילנו משנה לשנה: **ש**ל אשרה ושל עיר הנדחת: **ו**של אשרה פסול והאמר רבא <sup>(א)</sup> לולב של ע"ז לא יטול ואם נטל כשר הבא באשרה עסקינן <sup>(א)</sup> דכתותי מיכתת שיעוריה דיקא גמי דקתני דומיא דעיר הנדחת שמע מינה: נקטם ראשו: אמר רב הונא **ל**א שנו אלא נקטם י אבל נסדק כשר ונסדק כשר והתניא י לולב כפוף **ק**וויץ

ובצנחוח פ' התכלת (דף מג:). אמרינן דתכלת דומה לים וים דומה לרקיע וזהו כעין צבע שקורין <sup>(א)</sup> אירנד"א צלע"ז אבל צירושלמי משמע שהוא צבע ויר"ד כעין עצצים דההיא דבין תכלת לכרתי מסיים ליה תכלת דומה לים וים דומה לעצצים ועצצים לרקיע ובפרק אלו טריפות (חולין דף מז:). משמע דירוק דמי לחלמון של ציאה שהוא כעין צבע <sup>(א)</sup> יאל"ה צלע"ז דאמרינן כגון ציעמא טרפה ופריך אלא ירוקה דכשרה היכי דמי ככרתי וכן משמע צצוספתא דנגעים<sup>(א)</sup> שדומה לשעוה דמניא ירוק צצירוקים ר' אלעזר אומר כשעוה וכחומלם סומכוס אומר ככנף טווס <sup>(א)</sup> וכחרון של דקל וכן משמע צצ' צ' דנדה (דף יט:). גבי ה' דמים טמאים צצאה דתנן הירוק עקציא צן מהלללז מטמא ואמרינן התם מנין לדם נדה שהוא אדום משמע דאין לטמאות צצאה אלא"כ נוטה למראה אדומומית וצכל הצצעים שזכרתי אין צהן נוטה למראה אדומומית אלא צצע יאל"ה צלע"ז וקרא נמי מוכיח שהוא הנקרא ירוק כדכתיב (מלכים סה) ואצרותיה צצירקק חרוץ ובספר המצבת פ' מנחם שהוא זהב הבא מן החוילה ודונש פ' חרוץ זה אצן טוזה ופלוגמא דאמוראי היא דאמרינן צצראשית רבה (פ' מ"ג) אקרא דירק את חניניו ריש לקיש אמר שהיריקן צצאצנים טווצות ומרגליות כמה דלת אמרת ואצרותיה צצירקק חרוץ פ"י שלא יהו להטוין אחר המומן ויתעסקון צצללל נפשות ר' לוי אומר צפרשת שוטיים הוריקן כמה דלת אמרת מי האיש הירא וכן הלצצ כלומר מעצירות צצין ומצצישו צמה שהזקקו לחזור ואמרינן צצילהי ד' נדרים (ד' צג). וירק את חניניו רצ ושמואל חד אמר שהוריקן צצתורה צפרשת שוטיים וחד אמר שהוריקן צוהב פ"י קרא דצירקק חרוץ קדריש וזהב דומה לצצע יאל"ה<sup>(א)</sup> ומייהו אתרוג עיקרו דומה לשעוה ואותם אתרוגים הצאים לפנינו ירוקים ככרתי כשרים אפילו לר' יהודה כשחוררים למראה שאר אתרוגים אפילו צצלוש לאחר ששהו צכלי זמן מרובה דודאי גמר פריים: **שייעור** אתרוג קבון. אין זו פלוגמא דאתרוג הצוסר דפליגי צה ר"ע ורבנן לקמן צצפירקין (ד' לו). דהא אפילו גדול כאגוז וכציאה פסיל ליה ר"ע <sup>(א)</sup> משום דלאו צר זריעה לטעם אחד ולפי טעם שני משום דבעי הדר והאי דהכא אפילו לא בעי הדר פסיל ליה משום דלא גמר פירא ולא כמו שפ"י צקונטרס לקמן אתרוג הצוסר כפול הלצן דההוא שיעורא אתמר גבי עצנים דצגמר צישולם נמי קטנים הם אבל אתרוג שהוא פרי גדול אפילו יותר מכציאה צוסר הוא כשסופו ליגדל יותר הרצה והכא צצאין סופו ליגדל יותר דאפילו ר"ע דפסיל התם הכא מכשיר צכאגוז למר וכציאה למר דחשיב גמר פרי אבל פחות מכאן לא חשיב גמר פרי אע"פ שאין סופו ליגדל יותר דיש דברים הרצה שלעולם לא ציואלו לידי צישול פרי ומזוי הוא צעננים שיש מהם שלעולם צוסר עוד יתכן דאפילו רבנן דמכשירי התם פסלי הכא צפחות מכאן דאתרוג הצוסר חשיב פירא טפי וצפ"ק דמעשרות צצירושלמי מני אתרוג הצוסר ר"ע אומר פרי וחכמים אומרים אינו פרי: **דבב** הדר באירנו משנה ל"שנה. <sup>(א)</sup> צן עזאי הוא דדריש הכי לקמן צצפירקין (ד' לה). ויש שם דרשות אחרות: <sup>(א)</sup> **ישל** אשרה ושל עיר הנדחת פסול. צקוף כיסוי הדס (חולין ד' פט: ושס) דאמר רבא מזות לאו ליהנות ניתנו ומכסין צעפר עיר הנדחת ופריך מהא דמניא שופר של ע"ז אס תקע לא יאל ונולצ של ע"ז אס נעל לא יאל הוה מני לאקשווי ממתניתין דקתני של אשרה פסול אלא ניחא ליה לאתמי מצרימתא משום דאסיק מעיקרא גבי לולצ ושופר תקע יאל נעל יאל: **באשרה** דמשח דבתותי מיבתת שיעוריה. וכן צרימתא דסוף כיסוי הדס (חולין ד' פט: ושס) דאס נעל לא יאל וכן לריך לתרך אשופר דקתני התם תקע לא יאל וצפ' ראוהו צ"ד (ר"ה ד' כח: ושס) צשופר של ע"ז לא יתקע ואס תקע יאל וכן צפ' מזות חלילה (יצמות ד' ק: ושס) אמר רבא צכנדל של ע"ז חלייתה כשרה ולא אמרינן דמכתת שיעוריה דהנהו צע"ז דכרי דיש לה ציטול וההוא דקתני לא יאל צע"ז דישראל שאינה צטילה עולמית ואל"ת ע"ז דכרי נמי מדאגבהה קנייה ונעשה של ישראל כדאמרינן צפ' כל הצלמים (ע"ז ד' מב:). גזרינן דלמא מגבה לה והדר מצטל לה וי"ל כגון שהגביה על מנת שלא לקנות

דהא

### מסורת הש"ס

(א) [צ"ל לו, צ] [נקמן לג. ר' יהודה אומר אגוד כשר שאינו אגוד פסול ושו"ן], (א) [נקמן לה: ד] (ד) [סס], (א) [סס], (ו) [נקמן לו:], (ו) [נקמן לה:], (ח) חולין פט. ע"ש, (ט) [נשי מוס], [נקמן לה. ד"ה לפי], (י) צמ"א: רכא, (י) נוע"ע מוס' סנהדרין פח: ד"ה אי צצבצו גירסת ר"ח צבוגיא דהכא], (י) וצ"א גרי"ן, (ח) וצ"א צלוי"א, (י) צ"א געלי"ב, (ס) [פרק א], (ע) [צצוספתא איתא וצחוק], (ס) [נוע"ע מוס' חולין מז: ד"ה אלא ירוקה], (י) [נקמן לו: ועי' צמהיר"ם], (ק) גי' צציל ר' אבהו, (ר) [שך לעיל צצשנה כט:],

חורבן בית ראשון,המבט מןהמזרח

### הגהות הב"ח

(א) גמ' כיון דאמר רבא אתרוג בשמאל וילובץ בימין וימנין: (ב) תוס' ד"ה הואיל וכו' לר' יהודה קאמר דאי מייתי מינא:

חורבן בית ראשון,המבט מןהמזרח

#### מוסף רש"י

משם ראה. צממיה (לעיל כח:). ככרתי. כשיסם פוריי (לקטן ד:). ובגדלו. שלא יאל גדול יותר מדי (סס:).

חורבן בית ראשון,המבט מןהמזרח

רבינו חננאל (המשיך) ליה משפאליה לימיניה נפיל מידיה ומפגים ואתי לאיפסולי, לפיכך מצריך להיות שיעור נטילת שניהם בידו אחת. והאי דכתי' באורייתא הדר, דריש ביה ר' יהודה פרי הדר באילנו משנה לשנה, ומאי ניהו אתרוג. ירושלמי היבש פסול, דכתיב לא המתים וגו'. הני בשם ר' יהודה היבש כשר, שהרי בכרכי הים מורשינן לולביהון לבניין. אמרו לו, אין למדיין מן הדחק. בעון קומי ר' בון, מה בין קטום <sup>(א)</sup> ליבש הצוציתו, אמר להן זה הדר זה אינו הדר. של אשריה. אוקימנא באשריה דמשה, דלשריפה קאי. אבל שאר אשירות לא יטול, ואם נטל כשר. נקטם ראשו פסול. אבל אם נסדק ולא נפרד כשר, והאי דתניא

(א) גי' רבינו הלוי הוצא גם צמז' סנהדרין פח ע"ב ד"ה אי צצם רבינו ע"ש. (ב) צצירושלמי איתא צצמתא מכו צינו ליבש ומפרש רבינו דקאי על האיצטעל ציצב צלימו מכו וכן פ' הפ"מ שם ודלא כהק"ש.